

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

פ/25/341

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת אזרח ותיק לשכר הממוצע לפחות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 244. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 244 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "מהסכום הבסיסי" יבוא "או מהשכר הממוצע, לפי הגבוה מביניהם";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), אחרי "מהסכום הבסיסי" יבוא "או מהשכר הממוצע, לפי הגבוה מביניהם";

(ב) בפסקה (2), אחרי "מהסכום הבסיסי" יבוא "או מהשכר הממוצע, לפי הגבוה מביניהם".

דבר הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק) מעניק קצבת אזרח ותיק לזכאים לכך לפי החוק. החוק האמור קובע כי שיעור קצבת אזרח ותיק המלאה ליחיד יהיה 17.7% מהסכום הבסיסי.

סכום זה הוא נמוך ביותר ואינו מאפשר לאדם אשר הגיע לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק ושיש לו הוצאות מיוחדות הקשורות למצבו, לכלכל את עצמו. כך לזכאים לקצבה אין יכולת לרכוש תרופות או לממן טיפולים רפואיים וסיעודיים הנדרשים להם, והם לעיתים אף מגיעים למצב של עוני.

נוסף על כך שסכום הקצבה נמוך כשלעצמו, הוא מחושב כאחוז מהסכום הבסיסי המתעדכן אחת לשנה בצמוד לעליית המדד, וכך נשאר הסכום נמוך וכמעט שלא עולה, שכן המדד משתנה בשיעור קטן מאוד.

מוצע לשנות את מנגנון החישוב והעדכון כך שסכום קצבת האזרח הוותיק יהיה צמוד לשכר הבסיסי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

או לשכר הממוצע במשק, לפי הגבוה מבין השניים. כלומר, יעלה בכל שנה לפחות בשיעור שבו עלה השכר הממוצע באותה השנה.

כך תישמר לזכאים לקצבת אזרח ותיק בישראל אחת הזכויות הבסיסיות ביותר: זכותם להזדקן בכבוד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/747/22) ועל ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' (פ/1151/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' (פ/365/23), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/690/23) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2463/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/868/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2379/24).

הצעת החוק זהה לפ/868/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)